

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5480/2537

นาง ประไพ อุดม ศิลป์  
กรมสรรพากร

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป.รัชฎากร มาตรา 12

โจทก์ฟ้องว่ากรมสรรพากรจำเลยนำยึดที่ดินประกาศขายทอดตลาดเพื่อนำเงินไปชำระค่าภาษีอากรที่ ช. ซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของรวมในที่ดินค้างชำระแก่จำเลย แม้ที่ดินตามโฉนดดังกล่าวเป็นถนนที่โจทก์และประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์ผ่านเข้าออกสู่ถนนสาธารณะมาตั้งแต่ พ.ศ. 2497 ก็ตาม แต่ตราใบที่จำเลยยังไม่ได้ปิดกั้นถนน โจทก์และประชาชนทั่วไปก็คงใช้ถนนได้ตามปกติหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งยังไม่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยขอให้เพิกถอนการยึดทรัพย์

---

โจทก์ฟ้องว่า เดิมที่ดินโฉนดที่ 935 ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 19 ไร่ 96 ตารางวา มีเจ้าของรวม 25 คน ต่อมา พ.ศ. 2497 เจ้าของรวมได้แบ่งแยกที่ดินดังกล่าวเป็น 27 แปลงคิดเป็นเนื้อที่ 15 ไร่ 98 ตารางวา ส่วนที่ดินที่เหลืออีก 3 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา ได้จัดทำเป็นถนน 2 สาย เพื่อใช้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดิน 14977 เนื้อที่ 2 งาน 54 ตารางวา ซึ่งแบ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดที่ 935 และประชาชนทั่วไปได้ใช้ที่ดินโฉนดที่

935ส่วนที่เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ผ่านเข้าออกสู่ถนนติวานนท์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2532 จำเลยได้ทำการยึดทรัพย์ที่ดินโฉนดที่ 935 เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา ส่วนที่เป็นถนนสาธารณะประโยชน์และประกาศขายทอดตลาด เพื่อนำเงินไปชำระภาษีอากรที่นายชื่น เลื่อมอุไทย ซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของรวมในที่ดินดังกล่าวค้างชำระแก่จำเลย โจทก์กับพวกได้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อจำเลยแล้ว แต่จำเลยก็ยังดำเนินการประกาศขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวต่อไป ขอให้เพิกถอนการยึดทรัพย์และการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าว

จำเลยให้การว่า ที่ดินที่จำเลยยึดไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของนายชื่น เลื่อมอุไทย กับพวก ไม่ใช่ถนนสาธารณะประโยชน์และนายชื่นยังค้างชำระภาษีอากรจำนวน 1,303,518 บาท จำเลยจึงได้ทำการยึดที่ดินดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามประมวลรัษฎากรมาตรา 12 จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกยึด จึงไม่มีอำนาจฟ้อง และโจทก์กับพวกไม่เคยได้รับสิทธิโดยชอบให้ใช้ที่ดินดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการยึดที่ดินโฉนดที่ 935 ต่าบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์ว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้เพราะจำเลยนำยึดที่ดินโฉนดที่ 935 เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา ประกาศขายทอดตลาด เพื่อนำเงินไปชำระค่าภาษีอากรที่นายชื่น เลื่อมอุไทย ซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของรวมในที่ดินแปลงดังกล่าวค้างชำระแก่จำเลย แต่ที่ดินตามโฉนดดังกล่าวเป็นถนนที่โจทก์และประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์ผ่านเข้าออกสู่ถนนติวานนท์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2497 ศาลฎีกาเห็นว่า ตราบใดที่จำเลยยังไม่ได้ปิดกั้นถนน โจทก์และประชาชนทั่วไปก็คงใช้

ถนนได้ตามปกติหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งยังไม่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเมื่อข้อเท็จจริงตามคำฟ้องได้ความว่าโจทก์ยังไม่ได้ถูกจำเลยโต้แย้งสิทธิโจทก์ก็ฟ้องจำเลยไม่ได้ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและพิพากษายกฟ้องศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สถิตย์ สิทธิลักษณะ-ปรีชา เณลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |